



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## PROVINCIA DI CATANZARO

### SETTORE TECNICO

#### REGISTRO GENERALE N. 1541 del 02/10/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 del 02/10/2026**

**PROPOSTA N. 2686 del 01/10/2026**

**OGGETTO: Interventi di somma urgenza ex art. 140 D.Lgs. 36/2023 per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale in Località Capitolo, Serra Castagna e Case Vescio (Acquadauzano) – impegno di spesa - procedura MEPA n. 6376444**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- a seguito del Messaggio di Allertamento Unificato emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 11/02/2026, acquisito al protocollo dell'Ente con n.13205 del 11/02/2026, con Ordinanza Sindacale n.14 del 11/02/2026 è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;
- a seguito dell'attivazione del C.O.C. è stata avviata un'azione di monitoraggio costante del territorio comunale durante la quale è stato accertato che, a causa dell'evento meteorico estremo verificatosi nei giorni 11-18 febbraio 2026, si sono registrati danneggiamenti alla viabilità comunale e situazioni di pericolo imprevisti e imprevedibili tali da determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
  - in data 12/02/2026 il geom. Antonio Romano ha effettuato sopralluoghi presso Località Capitolo, Località Serra Castagna e Località Case Vescio (Acquadauzano), accertando la necessità di intervenire senza indugio per la rimozione delle condizioni di pericolo e per il ripristino della viabilità comunale;
  - con verbale di accertamento di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 è stato disposto l'affidamento diretto degli interventi all'operatore economico Vescio Antonio Costruzioni e Ricostruzioni Edili, con sede in Contrada Crozzano Superiore n. 162/C, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02702280799;
  - gli interventi hanno riguardato: in Località Capitolo, la messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento e la rimozione del materiale che ostruiva la sede stradale; in Località Serra Castagna, la rimozione del materiale depositato lungo la viabilità, la rimozione della pavimentazione deteriorata e il successivo ripristino con stabilizzato; in Località Case Vescio (Acquadauzano), la pulizia del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche e la rimozione del materiale solido presente sulla sede stradale;

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| per lavori in economia      | € | 31.000,89 |
| Per oneri di sicurezza      | € | 1.249,44  |
| Totale                      | € | 32.250,33 |
| Per oneri IVA 22%           | € | 7.095,07  |
| Importo complessivo stimato | € | 39.345,40 |

#### Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 27/02/2026 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai lavori di somma urgenza;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento della spesa complessiva di euro 146.400,00 IVA compresa, relativa agli interventi di somma urgenza eseguiti;

**Considerato che:**

- l'importo complessivo di Euro 39.345,40 è ripartito nel modo seguente:

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| per lavori in economia      | € | 31.000,89 |
| Per oneri di sicurezza      | € | 1.249,44  |
| Totale                      | € | 32.250,33 |
| Per oneri IVA 22%           | € | 7.095,07  |
| Importo complessivo stimato | € | 39.345,40 |

- i lavori di somma urgenza sono stati eseguiti da parte dell'impresa Vescio Antonio Costruzioni e Ricostruzioni Edili, con sede in Contrada Crozzano Superiore n. 162/C, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02702280799;
- la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal vigente codice dei contratti per l'affidamento di lavori di uguale importo;
- tramite FVOE è stata acquisita la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal vigente codice dei contratti per l'affidamento di lavori di uguale importo;
- la procedura risulta riferita all'affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale in Località Capitolo, Serra Castagna e Case Vescio (Acquadauzano);
- l'impresa risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come da DURC On Line prot. INPS\_51270684, richiesto in data 22/06/2026 e con scadenza di validità al 20/10/2026;
- nell'attesa di predisporre la liquidazione è necessario procedere al relativo impegno di spesa;

**Dato atto che** per l'intervento è stata perfezionata la procedura telematica MEPA n. 6376444 ed è stato acquisito il CIG BBF40C4559;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 15-04-2026 recante ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 recante ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 27/02/2026 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai lavori di somma urgenza;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento della spesa complessiva di euro 146.400,00 IVA compresa, relativa agli interventi di somma urgenza eseguiti;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di procedere ad impegnare, la somma di euro **39.345,40**, in favore dell'impresa Vescio Antonio Costruzioni e Ricostruzioni Edili, P.IVA 02702280799, per gli interventi in Località Capitolo, Serra Castagna e Case Vescio (Acquadauzano) che trova copertura sul cap. n. 1057/0 piano dei conti 1.10.05.04.001 - Bilancio 2026/2028 esercizio provvisorio 2026;
2. che l'importo complessivo di euro 39.345,40 è ripartito nel modo seguente:

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| per lavori in economia      | € | 31.000,89 |
| Per oneri di sicurezza      | € | 1.249,44  |
| Totale                      | € | 32.250,33 |
| Per oneri IVA 22%           | € | 7.095,07  |
| Importo complessivo stimato | € | 39.345,40 |

3. di prevedere, per le somme da liquidare con successivo atto, il seguente cronoprogramma di spesa:

| <b>Liquidazione</b> | <b>Data presunta</b> | <b>Importo</b> |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Stato finale        | 30/10/2026           | 39.345,40      |

4. di prendere atto del perfezionamento della procedura telematica MEPA n. 6376444 e dell'acquisizione del CIG BBF40C4559;
5. di dare atto che il RUP risulta essere il Geom. Antonio Romano;
6. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

7. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
10. di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonchè all'Albo Pretorio Comunale;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2686 del 01/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 02/10/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 163 del 02/10/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

#### IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio |        |        |         | Piano dei Conti |                      | Importo   |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
|      |          |      |        | Miss.              | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice          | Descrizione          |           |
| 2026 | 1057     | 743  | 1      | 01                 | 06     | 1      | 10      | 1.10.05.04.001  | Oneri da contenzioso | 39.345,40 |

#### a favore di:

| Codice | Fornitore                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 62851  | VESCIO ANTONIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI |

#### impegno assegnato:

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi di somma urgenza ex art. 140 D.Lgs. 36/2023 per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale in Località Capitolo, Serra Castagna e Case Vescio (Acquadauzano) –impegno di spesa - |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/10/2026.

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.